

1500342-19.2022.8.26.0081
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Ruth Duarte Menegatti
Comarca: Adamantina
Foro: Foro de Adamantina
Vara: 3ª Vara
Data de Disponibilização: 25/05/2022
... o entendimento jurisprudencial:

"TÓXICO - Tráfico - Insuficiência probatória - Inocorrência - Condenação fundada em testemunho de policiais - Validade - Depoimentos firmes e coerentes - Materialidade devidamente comprovada - Recurso não provido." (Apelação Criminal nº 229.463-3 - Guarujá - 2ª Câmara Criminal - 03.11.97. V. U.).

"TÓXICO - Tráfico - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Adamantina
Foro de Adamantina
3ª Vara
Avenida Adhemar de Barros, 133, Adamantina-SP - cep 17800-000
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500342-19.2022.8.26.0081 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500342-19.2022.8.26.0081
Classe - Assunto:
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2061911/2022 - DEL.SEC.ADAMANTINA PLANTÃO, 23410655 - DEL.SEC.ADAMANTINA PLANTÃO, 2061911 - DISE- DEL.SEC.ADAMANTINA
Autor:
Justiça Pública
Réu:
WELLINGTON MARTINS DE MACENA
Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ruth Duarte Menegatti

Vistos.

WELLINGTON MARTINS DE MACENA, qualificado às fls. 05 e 13, foi denunciado e está sendo processado perante este Juízo como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque em 07 de março de 2022, durante a madrugada, na Rua Pernambuco, n.º 399, Jardim Brasil, nesta cidade e comarca de Adamantina, o denunciado trazia consigo 01 porção de cocaína na forma de "crack" e tinha em depósito 14 porções da mesma droga, todas com massa líquida equivalente a 3,47 gramas, no intuito de entregar a consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A Defesa, às fls. 64/68, requereu a concessão da liberdade provisória ao réu sem fiança e, subsidiariamente, aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319, do CPP.

Dispensada a Audiência de Custódia, sobre caráter excepcional, em conformidade ao Provimento nº 2545/2020 do Conselho Superior da Magistratura de 16 de março de 2020 e a decretação da pandemia do COVID-19, em decisão de fls. 69/76, foi deliberada a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva do réu.

Decisão de fls. 107/108, deferindo a quebra do sigilo de dados do aparelho de telefonia móvel relacionado à pessoa do réu.

O réu foi citado (fl. 187), apresentou Defesa Prévia às fls. 148/151, e a denúncia foi recebida às fls. 157/160.

Durante a instrução criminal, foram ouvidas duas testemunhas de acusação, e, ao final, o réu interrogado.

Em alegações finais, o Ministério Público pleiteou a condenação do acusado nos termos contidos na denúncia, manifestando-se, por fim, quando à dosimetria da pena que entende cabível.

Em memoriais, a Defesa alegou ausência de prova de que o denunciado tinha a intenção de vender droga, aduzindo que o réu não portava nenhuma porção de drogas, nem para uso próprio e nem para tráfico, não portava nenhum dinheiro consigo, sendo encontrado em sua residência numerários que trouxe consigo de Guarulhos, cidade onde reside, para sua permanência em Adamantina. Afirma que o réu nunca foi usuário de drogas e jamais se envolveu na mercancia de qualquer entorpecente, assim, pleiteou a absolvição do acusado nos termos do Art. 386, V e VII do CPP. Afirmou que o local em que o réu estava é local onde circulam usuários e traficantes, fato este de conhecimento da polícia, por este motivo acredita-se que confundiram o réu, bateram no mesmo e plantaram pequenas porções em sua residência, apresentando à Justiça como prova. Requereu, subsidiariamente, a desclassificação da conduta prevista na denúncia para a conduta prevista no Art. 28, da lei 11.943/60. É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A materialidade do delito encontra-se totalmente demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (fls. 01/10), pelo Boletim de Ocorrência (fls. 27/29), pelos autos de Exibição e Apreensão (fls. 31 e 32/33), pelos Laudos Periciais (fls. 07/09 e 121/123), que apontaram resultado positivo para "COCAÍNA" na substância entorpecente apreendida na ocasião, pelo Relatório Final (fls. 125/126), pelo Relatório de Investigação (fls. 139/147), bem como pela prova oral colhida.

No que se refere à autoria imputada ao acusado, a presente ação penal deve ser julgada procedente.

Isto porque a prova coligida nos autos demonstra com a necessária segurança e certeza que o acusado trazia consigo e tinha em depósito a droga, com a finalidade de entregar a consumo de terceiros

O réu, WELLINGTON MARTINS DE MACENA negou os fatos, dizendo que veio para Adamantina por causa de uma menina que conheceu na internet, estando trabalhando. Foi agredido pelos policiais e, estava sem nenhuma droga.

A versão do réu não merece acolhimento.

A testemunha de acusação, Wagner Fernando Marengoni Machado, policial militar, narrou na fase judicial que é policial militar e na data dos fatos estava de serviço quando em patrulhamento pela Rua Goiás, Vila Brasil, já avistando um rapaz, o qual dispensou algo e tentou adentrar pelo corredor daquele imóvel, sendo por isso abordado. O depoente o identificou como sendo Wellington Martins De Macena, o qual não era conhecido do depoente e disse que estava na cidade há sete dias oriundo da cidade de Guarulhos. O depoente encontrou um invólucro contendo cocaína em forma de crack que havia sido dispensado pelo réu. Inquirindo-o no local, momento em que o réu confessou a prática do tráfico durante a noite. Ao final, adentraram no cômodo do acusado encontrando outras quatorze porções embaladas da mesma forma além de alguns "farelos" da droga, que foi tudo recolhido. Em revista, localizou dentro de uma almofada, a quantia de quinhentos e três reais em notas de diversos valores. Esclarece que o local é um imóvel contendo três moradias acessadas por um corredor, tipo cortiço.

No mesmo sentido a testemunha de acusação Nelson Welton Fortunato, também policial militar.

Ora, a prova é farta em demonstrar que o réu agiu com a intenção de exercer o comércio de drogas. Evidente que a droga apreendida com o réu destinava-se ao tráfico, face à forma de acondicionamento, à quantidade encontrada (15 porções de cocaína na forma de "crack"), aos depoimentos das testemunhas de acusação, e às demais circunstâncias da prisão do denunciado.

Por oportuno, infiro que o crime previsto no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, tem como sujeito ativo qualquer pessoa, agindo com dolo, ou seja, com a vontade livre e consciente de praticar a conduta descrita no aludido artigo e tem como momento de consumação, a efetiva prática da conduta discriminada no dispositivo legal.

Dito isto, anoto que o réu, agindo na conduta tipificada, tinha pleno conhecimento de que trazia consigo e tinha em depósito, sem autorização e em desacordo com determinação legal, com a finalidade de, posteriormente, revender a terceiros, a droga que com ele foi apreendida.

Importante salientar, também, que não existe qualquer circunstância capaz de justificar o interesse dos policiais em prejudicar o acusado, principalmente porque eles não apontaram nada que demonstrasse essa hipótese.

Esse é o entendimento jurisprudencial:

"TÓXICO - Tráfico - Insuficiência probatória - Inocorrência - Condenação fundada em testemunho de policiais - Validade - Depoimentos firmes e coerentes - Materialidade devidamente comprovada - Recurso não provido." (Apelação Criminal nº 229.463-3 - Guarujá - 2ª Câmara Criminal - 03.11.97. V. U.).

"TÓXICO - Tráfico - Caracterização - Pretendida absolvição por insuficiência probatória - Inadmissibilidade - Solução condenatória lastreada exclusivamente na palavra de policiais - Inocorrência - Depoimentos válidos, encontrando amparo em outros elementos do processo - Relatos, ademais, que merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral - Recurso não provido. Como toda testemunha, o policial assume o compromisso de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, ficando, sujeito, como qualquer outra pessoa, às penas da lei, na hipótese de falso testemunho. O depoimento vale, não pela condição do depoente, mas pelo seu conteúdo de verdade. Estando em harmonia com as demais provas dos autos, não há razão para desprezá-lo, apenas por se tratar de policial." (Apelação Criminal nº 189.074-3 - Palmital - 1ª Câmara Criminal - 02.10.95 - V. U.).

Assim "o valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente

quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando demonstrar – tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com os outros elementos probatórios idôneos.” (STF – HC nº 73.518-5 – Rel. Min. Celso de Mello, DJU 18.10.96, p. 39.846).

Oportuno frisar quanto ao Relatório de Investigação encartado às fls. 139/147, referente aos arquivos extraídos do aparelho telefônico do réu, onde foi possível identificar diálogos, via aplicativo WhatsApp, entre o réu e o contato registrado como sendo “Iara”, nos quais, embora estejam apagadas as mensagens de “Iara”, os dizeres do réu Wellington indicam negociação e a prática de mercancia de drogas entre o réu e o contato “Iara”, conforme passo a transcrição:

“Iara: 00h54:
(mensagem apagada)

Iara: 00h54
(mensagem apagada)

Wellinton: 00h54
- Fala

Iara: 00h54
(mensagem apagada)

Iara: 00h54
(mensagem apagada)

Wellinton: 00h55
Taqui

Iara: 00h56
(mensagem apagada)

Iara: 00h56
(mensagem apagada)

Wellinton: 00h57
- De sempre

Iara: 00h57
(mensagem apagada)

Wellinton: 00h57
- Aki já foi

Iara: 00h57
(mensagem apagada)

Iara: 00h57
(mensagem apagada)

Wellinton: 00h57
- Pode ser
- pdp

Iara: 00h57
(mensagem apagada)

Wellinton: 00h58
- Branca

Iara: 00h58
(mensagem apagada)

Wellinton: 00h58
- Óleo e mais fácil

Iara: 01h03
(mensagem apagada)

Iara: 01h03
(mensagem apagada)

Wellinton: 01h03
- Claro

Iara: 01h03
(mensagem apagada)

Iara: 01h03
(mensagem apagada)

Wellinton: 01h04
- Dmr

Iara: 01h04
(mensagem apagada)

Wellinton: 01h04
- Mais aí se consegue quanto lá

Iara: 01h05
(mensagem apagada)

Wellinton: as 01h05
- To com a moeda em cima
- Ajeita uns 10 aí
- Pra Silva dois aki
- Moeda fã aki já

Iara: 01h05
(mensagem apagada)

Wellinton: as 01h06
- Pra salvá um pessoal aki
- Vê se tem uns dez aí

Iara: 01h06
(mensagem apagada)

Wellinton; as 01h06
- Já peguei a moeda pra salva um mlq
- Isso

Iara: 01h06
(mensagem apagada)

Wellinton: as 01h07
- Blz da essa atenção ai

Iara: 01h08
(mensagem apagada).".

Assim, infere-se das mensagens do réu, embora estejam apagadas as mensagens de Iara, que se tratava de negociação envolvendo drogas, pois as palavras e expressões utilizadas por ele possuem significado específico no jargão entre traficantes e usuários de drogas, assim, como bem apontado pela Nota da Investigação à fl. 145, "branca" significa "cocaína"; "salvar uns moleques" significa "vender droga para alguém que está pedindo"; "moeda" significa "dinheiro na mão"; "ajeita uns 10" significa "10 gramas (cocaína)" ou "10 porções (maconha ou crack)"; e "óleo" é comumente utilizado para se referir a "crack", o que indica que o réu possivelmente pegava drogas com Iara e as revendia. Ademais, a interlocutora Iara é conhecida nos meios policiais com envolvimento no Tráfico de Drogas, havendo denúncias anônimas contra ela.

De mais a mais, além da conversa acima transcrita indicando a negociação de drogas entre o réu e a interlocutora Iara, na referida investigação do aparelho celular do réu, foram encontradas na "Lixeira" três fotografias que mostram imagens de drogas (um prato com várias porções do entorpecente "crack" e um prato com "crack", tendo ao lado papéis alumínio, possivelmente praticando o acondicionando para vendas) e de dinheiro (imagem de porções de crack e cédulas) (fl. 146).

Todavia, afasto a tese da Defesa de que o réu teria sido agredido pela polícia e de que teriam plantado a droga em sua residência, uma vez que o laudo juntado em fl. 41 não indica agressão contra o réu a teor do contido na audiência de custódia, ademais não há qualquer prova nos autos de que os policiais teriam motivos para prejudicar o réu. Assim, inverossímil a tese defensiva, com prova farta do delito, não havendo que se falar em absolvição.

Afasto também a tese desclassificatória pedida pela Defesa, no fundamento exclusivo do uso da droga pelo réu, posto que eventual uso da droga não descaracteriza a traficância. Ora, a simples condição de usuário não exclui a traficância. Assim, os elementos colhidos em juízo foram seguros a ensejar dados de que se tratava de tráfico de drogas, havendo elementos do comércio, e não só de mero uso como alegado pela Defesa.

Deste modo, a Defesa pretende a absolvição do réu ou a desclassificação do crime, mas sem a plausibilidade necessária que deve saltar aos olhos do julgador, uma vez que patente à autoria no crime de tráfico da droga, não havendo elementos para a absolvição ou a desclassificação pretendida.

Por isso, demonstradas a materialidade e autoria dos fatos descritos na denúncia, a responsabilização penal do acusado se impõe, na ausência de excludentes.

Atendendo às diretrizes do artigo 42 da Lei Federal 11.343/06, atendendo à culpabilidade, à conduta social desajustada, à personalidade desajustada do agente (fls. 55/63), aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, fixo a pena-base acima do mínimo legal em 1/6 (um sexto), fixando-a em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multas no valor unitário mínimo legal.

Presente a circunstância agravante da reincidência (F.A. fls. 55/63), prevista no

artigo 61, inciso I do Código Penal, exaspero a pena em 1/6 (um sexto), resultando em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

Ausentes causas de aumento e diminuição de pena, motivo pelo qual fixo a pena supra em definitivo.

Deixo, outrossim, de aplicar a diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/06 ao réu, principalmente porque não restou demonstrado que o acusado não se dedicava as atividades criminosas. Ao contrário o réu possui histórico criminal.

Pelas graves circunstâncias do crime, pelo total da pena em concreto e pela reincidência, deixo de conceder a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, com fundamento no artigo 44, inciso I, do Código Penal, bem como a suspensão condicional da pena, nos termos do artigo 77, caput, do Código Penal.

Posto isto, julgo PROCEDENTE a presente ação penal que a Justiça Pública move contra WELLINGTON MARTINS DE MACENA, qualificado às fls. 05 e 13, como incurso no artigo art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, para CONDENÁ-LO à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

O delito imputado ao sentenciado é equiparado pela Lei como hediondo e, assim, nos termos do artigo 2º, § 1º, da Lei nº. 8.072/90 deverá cumprir a pena privativa de liberdade imposta no regime inicial FECHADO.

Não faculto ao réu a oportunidade de recorrer em liberdade, uma vez que já se encontra cumprindo pena em estabelecimento penitenciário até o momento.

Recomende-se o acusado no estabelecimento prisional em que se encontra da força desta Sentença.

Após o trânsito em julgado, oficie-se para suspensão dos seus direitos políticos, nos termos do art. 15, III, da Constituição Federal.

Havendo advogado nomeado pelo convênio OAB/PGE (fl. 49) desde já arbitro os honorários no valor máximo vigente, expedindo-se a competente certidão.

Decreto perdimento dos bens apreendidos face à ligação ao tráfico (fls. 31/33).

Custas na forma da Lei.

P.I.C.

Adamantina, 25 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA